القانون توجيهي رقم 2010 - 001 الصادر بتاريخ 07 يناير 2010 يتعلق بالاستصلاح الترابي

الباب الأول: أحكام عامة

الفصل الأول: التعريف

المادة الأولى: يقصد بالاستصلاح الترابي وفقا لهذا القانون التوجيهي مجموعة الأنشطة والتدخلات الرامية إلى تأمين توزيع منصف و عقلاني للأنشطة الاقتصادية و التجهيزات و البنى التحتية على كافة التراب الوطني.

الاستصلاح الترابي هو التجسيد المجالي للسياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لأي مجتمع. ويتصور حسب مقاربة شمولية و متداخلة التخصصات تتوخى تنمية متوازنة و تنظيما ماديا للمجال حسب تصور توجيهي يهدف إلى ضمان الإنصاف و التنمية المستديمة.

الفصل 2: الموضوع

المادة 2: يهدف هذا القانون التوجيهي إلى:

- توضيح المبادئ و الخيارات الإستراتيجية للاستصلاح الترابي في موريتانيا؛
- إبراز التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية في مجال الاستصلاح الترابي؛
- وتحديد أدوات وهياكل الاستصلاح الترابي.

المادة 3: تتجسد المبادئ التي تحكم الاستصلاح الترابي في:

1 - وجوب صيانة و تحسين المحيط الطبيعي. و يجدر على وجه الخصوص:

- تخصيص ما يكفي للفلاحة من الأراضي الصالحة للزراعة؛
- تخصيص ما يكفي للبيطرة من مناطق الانتجاع والمجالات الرعوية مع ضمان النفاذ إلى مصادر المياه؛
- السهر على انسجام التجهيزات و المنشآت مفردة أو مجتمعة مع المحيط الطبيعي و على احترامها لمعايير السلامة و الانسجام؛
- إخلاء المناطق الفيضية و ضفاف البحيرات ومجاري المياه و تسهيل نفاذ

الجمهور إلى الضفاف و المرور عبرها؛

- الحفاظ على المواقع الطبيعية والأثرية و الأماكن المخصصة للراحة؛
- الحفاظ على الغابات و الأراضي الغابوية في وظائفها المتنوعة.

2 - يتم استصلاح الأراضي المخصصة للسكن وممارسة النشاطات الاقتصادية حسب حاجات السكان و سيتم تحديد امتدادها مع الأخذ في الاعتبار مستلزمات أمن المواطنين وممتلكاتهم. و يجدر على وجه الخصوص:

- القيام بتوزيع منصف للمجال بين أماكن السكن وأماكن العمل؛
- المحافظة على أماكن السكن من المؤثرات الضارة أو المزعجة مثل تلوث الهواء و الضوضاء؛
- ضمان الظروف التي يتوقف عليها التموين الكافي والفعال بالسلع و الخدمات؛
- تخصيص مساحات خضراء وأماكن للنزهة ضمن الوسط العمراني.
- سيحدد مرسوم أنماط ومعايير إنشاء التجمعات السكنية وكذا معايير و قواعد توزيع البنى التحتية الاجتماعية الجماعية (خاصة في مجال التهذيب و الصحة و المياه).

3 - تحدد مواقع المباني و المنشآت العمومية أو ذات النفع العام حسب معايير عقلانية. و يجدر على وجه الخصوص:

- مراعاة الحاجات النوعية للمجموعات الإقليمية و تقليص الفوارق بينها؛
- تسهيل نفاذ السكان للمرافق العمومية.
- وبهذا الصدد، ستخضع مشاريع البنى التحتية الهيكلية لقاعدة التأشيرة المسبقة لمطابقة مبادئ وقواعد الاستصلاح الترابي.

الفصل 3: السياسة الوطنية للاستصلاح الترابي

المادة 4: تساهم السياسية الوطنية للاستصلاح الترابي في وحدة الأمة والتضامن بين المواطنين واندماج السكان. وتتيح تنمية متوازنة لعموم التراب الوطني تضمن التقدم الاجتماعي والفاعلية الاقتصادية وحماية وتحسين نوعية الحياة. كما تهدف إلى خلق الظروف الملائمة لتنمية الثورة الوطنية وترقية التشغيل خاصة عن طريق تعزيز التضامن بين المؤسسات والإقليم الذي تتمركز فيه وتقليص الفوارق بين الأقاليم مع القيام لصالح الأجيال القادمة بصيانة واستثمار الموارد المتاحة وكذا المحافظة على جودة وتنوع الأوساط الطبيعة.

المادة 5: تضمن السياسة الوطنية للاستصلاح الترابي تكافؤ الفرص بين المواطنين وذلك، على الخصوص، بتأمينها نفاذ كل مواطن بصورة متكافئة إلى المعرفة والخدمات العمومية على امتداد التراب الوطني وتقليص الفوارق في الثروات بين المجموعات الإقليمية عن طريق مواءمة توزيع مواردها بحسب أعبائها وكذا تكييف المعونات العمومية.

المادة 6: تتوخي السياسة الوطنية للاستصلاح الترابي تشجيع تنافسية الأقاليم آخذة بعين الاعتبار الرؤية الاستشرافية والوجهات والميزات المقارنة للأقاليم من جهة وضرورات تنافسية المبدلات شبه الإقليمية والدولية من جهة أخرى.

المادة 7: تحدد السياسة الوطنية للاستصلاح الترابي من طرف الدولة بالتشاور مع الفاعلين و الشركاء المعنيين.

تنفذ الدولة و المجموعات الإقليمية هذه السياسية في إطار احترام مبادئ اللامركزية و الأنسبية. كما يتم إشراك المجموعات الإقليمية و الفاعلين المحليين في إعدادها و تنفيذها و كذلك في تقييم المشاريع المنبثقة عنها.

المادة 8: يحدد هذا القانون التوجيهي الخيارات الإستراتيجية لسياسة الاستصلاح الترابي. و تترجم هذه الخيارات الإستراتيجية بالأهداف المبينة في المخطط الوطني

للاستصلاح الترابي و المخططات الوطنية للبني التحتية و التجهيزات الكبرى المنبثقة عنه.

المادة 9: تسهر الدولة على احترام هذه الخيارات الإستراتيجية و هذه الأهداف في تنفيذ جميع سياستها العمومية و في تخصيص موارد الميزانية و في إقامة البني التحتية و التجهيزات الكبرى و في إبرام العقود مع المجموعات الإقليمية و/ أو مع تجمعاتها، أو مع المؤسسات أو الهيئات العمومية أو الشركات الوطنية و مع جميع الأشخاص المعنويين العموميين أو الخصوصيين.

الفصل 4: الخيارات الإستراتيجية للاستصلاح الترابي

المادة 10: تستند سياسة الاستصلاح الترابي على الخيارات الإستراتيجية التالية:

- تنظيم مجالات ترابية تشجع التنمية الاقتصادية ومحاربة الفقر و اندماج السكان و التضامن في توزيع البنى التحتية و الأنشطة و خدمات الجباية المحلية إضافة إلى التسيير المحكم للمجال؛
- دعم المجالات الترابية التي تواجه صعوبات، خاصة المجالات الريفية المعرضة لمخاطر متكررة و جيوب الفقر و المجالات الحضرية المفككة أو عالية الهشاشة و التي تعاني من تراكم عوائق اقتصادية و اجتماعية و كذا المناطق المعزولة؛
- القيام بتنمية محلية منظمة في إطار المجموعات الإقليمية و الهيئات المشتركة بين البلديات والولايات أو العابرة للحدود.
- ومن شأن هذه التنمية المحلية أن تشجع داخل هذه البنيات الإقليمية التي تظهر تجانسا جغرافيا وتاريخيا وثقافيا و اقتصاديا و اجتماعيا استثمار مقدرات الإقليم بالاعتماد على تعاون قوي بين المجموعات الإقليمية و على مبادرة و مشاركة الفاعلين المحليين؛
- إنشاء و/أو تعزيز أقطاب تنموية ذات الوجهات الوطنية وشبه -الإقليمية

والدولية من شأنها تشجيع التنافسية بين الأقاليم ودفع النمو والتنمية المستديمة.

المادة 11: مساهمة في تحقيق كل من هذه الخيارات الإستراتيجية وفي انسجام هذه الأقاليم تتولى الدولة:

- إنشاء و تنظيم المرافق العمومية على امتداد الإقليم -خاصة عن طريق إنشاء وكالات تنفيذ - و ذلك في إطار احترام الإنصاف و النفاذ المتساوي إلى كافة الخدمات و لتشجيع النشاط الاقتصادي و التضامن و الاستجابة التطور حاجات المستخدمين خاصة في مجالات الصحة و التهذيب و الثقافة و الرياضة و الإعلام و الاتصالات والطاقة و النقل و البيئة و المياه، الخ.....؛
- تصحيح الفوارق المجالية والتضامن الوطني اتجاه السكان وذلك من خلال توزيع عادل للموارد العمومية وتدخل متناغم مع حجم مشاكل الفقر والهشاشة والإقصاء والتعرض للمخاطر الطبيعية خاصة منها الجفاف والتصحر و حسب الحاجات المحلية من بنى تحتية للنقل والاتصال و العلاجات والتكوين؛
- الدعم المناسب للمبادرات الاقتصادية على أساس معايير الهشاشة والفقر وحسب موقعها في الإقليم مع الأخذ في الاعتبار تقطيع المناطق الموارد في المخطط الوطني للاستصلاح الترابي؛
- التسيير المستمر والمستديم للموارد الطبيعية والتجهيزات؛
- انسجام السياسة الوطنية للاستصلاح الترابي مع السياسات المنفذة على المستوى شبه الإقليمي فضلا عن تعزيز تكامل السياسات العمومية المحلية.

المادة 12: تتم ترجمة الخيارات الإستراتيجية إلى أهداف مرسومة في:

- المخطط الوطني للاستصلاح الترابي، الذي تتفرع منه مخططات جهوية للاستصلاح الترابي؛

- المخططات الوطنية للبنى التحتية و التجهيزات الكبرى؛
- الخطط الوطنية لتخصيص و استخدام الأرض؛
- الدراسات الاستشرافية.

الباب الثاني: أدوات الاستصلاح الترابي

المادة 13: تنفذ سياسة الاستصلاح الترابي من خلال الأدوات التالية:

- الأدوات ذات الطابع الإستراتيجي؛
- الأدوات ذات الطابع العملياتي؛
- الأدوات ذات الطابع المالي.

الفصل الأول: الأدوات ذات الطابع الاستراتيجي

القسم الأول: المخطط الوطني للاستصلاح الترابي

المادة 14: يعتبر المخطط الوطني للاستصلاح الترابي أداة ذات طابع استراتيجي تندرج في إطار رؤية بعيدة المدى، تدمج الإطار الإستراتيجي لمحاربة الفقر وتترجمه مجاليا.
كما أن المخطط الوطني للاستصلاح الترابي وثيقة توجيهية تحدد إطارا مرجعيا يمكن المسؤولين في القطاعات والأقاليم من تناغم أنشطتهم مع هذه التوجهات لذلك فهو يسهر على الانسجام الإقليمي للتدخلات القطاعية والإقليمية ويوفر إطارا علما للتطوير المجالي لهذه التدخلات.

المادة 15: المخطط الوطني للاستصلاح الترابي أداة موضوعة تحت تصرف مسؤولي الدولة و المنتخبين و أصحاب القرار الاقتصادي للمساعدة في :

- عقلنة توزيع البنى التحتية والتجهيزات الكبرى في إطار الحرص على توازن الإقليم على الصعد الوطنية والجهوية والمحلية؛
- تثمين تنافسية الإقليم؛
- إنشاء وتعزيز أقطاب التنمية بما في ذلك الأقطاب التقنية والنقط الحرة

والمناطق ذات النظام الخاصة؛

- تصحيح التوجهات الاجتماعية و الاقتصادية التي يمكن أن تنشأ عنها انحرافات و اختلالات اجتماعية و مجالية؛
- دعم الديمقراطية الاقتصادية والحكم المحلي و التنمية المنسجمة للإقليم.

المادة 16: يهدف المخطط الوطني للاستصلاح الترابي إلى رسم و ترتيب المستعجلات و المشاكل مع إبراز المعوقات و المخاطر الكبرى. و لهذا فإن المخطط الوطني للاستصلاح الترابي:

- يحدد التوجهات الأساسية في ميادين الاستصلاح الترابي والبيئة و التنمية المستديمة؛
- يضع المبادئ التي تحكم موقعة البنى التحتية و التجهيزات الكبرى و المرافق الجماعية ذات النفع الوطني؛
- يحدد الطريقة التي تساهم بها سياسات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الرياضية و التربوية و التكوينية و البيئية و الإسكانية و كذا السياسة المتبعة في تحسين إطار الحياة في تحقيق هذه التوجهات و في تفعيل تلك المبادئ.

المادة 17: يقترح المخطط الوطني للاستصلاح الترابي تنظيما للإقليم يرتكز على منظومة ترابية هرمية و متداخلة.

وهو يأخذ في الحسبان التضامن بين البلديات والولايات وتجمعات المجموعات الإقليمية. وكذا ضرورة التوفيق بين التنمية الاقتصادية والمحافظة على المجالات والأوساط والموارد الطبيعية.

المادة 18: يتم إعداد المخطط الوطني للاستصلاح -الترابي قدر الإمكان - وفق مسار تشاركي، يشرك القطاعات الوزارية و المجموعات اللامركزية و الفاعلين الخصوصيين و الجمعويين.

المادة 19: تصادق الحكومة على المخطط الوطني للاستصلاح الترابي و يتم إقراره بقانون. و يتم تقديم مشروع القانون المتضمن المخطط الوطني للاستصلاح الترابي إلى البرلمان في أسرع وقت ممكن بعد صدور هذا القانون.

المادة 20: يتم إعداد المخطط الوطني للاستصلاح الترابي تحت إشراف الأمانة العامة للمرصد الوطني للاستصلاح الترابي المنصوص عليه في المادة 27 من هذا القانون.

القسم 2: المخططات الوطنية للبنى التحتية و التجهيزات الكبرى

المادة 21: تعد القطاعات الوزارية المعنية بالتعاون الوثيق مع الوزارة المكلفة بالاستصلاح الترابي المخططات الوطنية للبنى التحتية و التجهيزات الكبرى.

و يجب أن تتطابق هذه المخططات مع خيارات و توجهات المخطط الوطني للاستصلاح الترابي.

يصادق المرصد الوطني للاستصلاح الترابي على المخططات الوطنية للبنى التحتية و التجهيزات الكبرى ويتولى تقييم مدى انسجامها.

القسم 3: الخطط الوطنية لتخصيص و استخدام الأرض

المادة 22: يتم إعداد الخطط الوطنية لتخصيص و استخدام الأرض حسب مسار تصاعدي. و يشترك في إعداد المخطط الوطني لتخصيص و استخدام الأرض كل من الوزارات المكلفة بالاستصلاح الترابي و الداخلية و اللامركزية و الاقتصاد و المالية و العمران و البيئة و الزراعة و البيطرة.

القسم 4 : الدراسات الاستشرافية

المادة 23: يتم إنجاز الدراسات الاستشرافية من قبل الوزارات القطاعية بالاشتراك مع الوزارة المكلفة بالاستصلاح الترابي. و تخضع لمصادقة المرصد الوطني للاستصلاح الترابي.

الفصل 2: الأدوات ذات الطابع العملياتي

المادة 24: تعتبر بمثابة أدوات استصلاح ترابي ذات طابع عملي أطر تخطيط التنمية و البرمجة المالية.

الفصل 3: الأدوات ذات الطابع المالي

المادة 25: تعتبر بمثابة أدوات ذات طابع مالي جميع التمويلات المخصصة كليا أو جزئيا لتنفيذ السياسة الوطنية للاستصلاح الترابي، وخاصة:

- الأموال المخصصة لإنجاز البنى التحتية والتجهيزات الكبرى؛
- الأموال المخصصة للمجموعات الإقليمية؛
- الأموال المخصصة لتصحيح اختلالات الأقاليم؛

المادة 26: يحدد مرسوم صيغ وإجراءات إعداد و تطبيق و متابعة و تقييم أدوات الاستصلاح الترابي.

تراعي البرمجة المالية مدونة الميزانية ضرورة المتابعة المحلية للمخصصات المالية.

الباب الثالث: هياكل الاستصلاح الترابي

المادة 27: ينشأ، بمقتضى هذا القانون مرصد وطني للاستصلاح الترابي برئاسة الوزير الأول. وتشكل الأمانة العامة للمرصد الوطني للاستصلاح الترابي الجهاز التنفيذي لهذا المرصد.

يتولى الوزير المكلف بالاستصلاح الترابي وظيفة الأمين العام للمرصد الوطني للاستصلاح الترابي.

ويتولى المدير المكلف بالاستصلاح الترابي وظيفة السكرتير الفني للمرصد الوطني للاستصلاح الترابي.

المادة 28: يتولى المرصد الوطني للاستصلاح الترابي المهام التالية:

- المصادقة على جميع الوثائق الإستراتيجية للاستصلاح الترابي وخاصة

المخطط الوطني للاستصلاح الترابي والمخطط الوطني للبنى التحتية والتجهيزات الكبرى والخطط الوطنية لتخصيص واستخدام الأرض؛

- المصادقة على الدراسات الاستشرافية؛
- يستشار بشأن مشاريع التوجيهات الإقليمية للاستصلاح وبشأن مشاريع قوانين البرمجة كما يستشار بشأن مخططات إعادة تنظيم و/أو تحويل مرافق الدولة؛
- يمكن أن يتعهد من تلقاء نفسه بأي مسألة متعلقة بالاستصلاح الترابي والتنمية المستديمة للإقليم.

المادة 29: تعلن مناقشات المرصد الوطني للاستصلاح الترابي والآراء التي يبديها. ويطلع الوزير الأول، بصفته رئيس المرصد الوطني للاستصلاح الترابي، وخلال عرضه لحصيلة السنة الجارية، البرلمان على تنفيذ السياسة الوطنية للاستصلاح الترابي والتوازن الجهوي والتنافسية الإقليمية.

المادة 30: يمكن للمرصد الوطني للاستصلاح الترابي أن يستعين بمصالح الدولة في إعداد الدراسات الضرورية للقيام بمهمته.

المادة 31: يحدد مرسوم يتخذه مجلس الوزارة بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالاستصلاح الترابي تشكيلة المرصد الوطني للاستصلاح الترابي وطرق سيره.

الباب الرابع: أحكام نهائية

المادة 32: تلغي أحكام هذا القانون كافة الأحكام السابقة المخالفة لها.

المادة 33: ينشر هذا القانون وفق إجراءات الاستعجالية و ينشر باعتباره قانونا للدولة.